

অষ্টাদশ অধ্যায় সাংবাদিক নীতিমালা

স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ভোটের দিনের নির্বাচনি কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গণমাধ্যম নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা, বৈধতা এবং স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের সকল বিতর্কিত নির্বাচনের আগে গণমাধ্যমের হাত-পা বেঁধে ফেলা হয়। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে তা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। এই তিনটি নির্বাচনেই সরকারের আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন সরকারের হীন উদ্দেশ্যের সাথে তাল মিলিয়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়া সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার নানাভাবে সংকুচিত করে।

২০১৪ সালের নির্বাচনের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন গণমাধ্যম নীতিমালা পরিলক্ষিত হয়নি। ২০১৪ সালের প্রায় ভোটাবিহীন নির্বাচনের পরে নির্বাচন কমিশন ভোটের উপস্থিতির যে হার প্রকাশ করেছিল তা মিথ্যাচারে পরিণত হয়েছিল মূলত ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের সার্বক্ষণিক ক্যামরাসহ উপস্থিতির কারণে।

২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে তৎকালীন নির্বাচন কমিশনের সচিব সাংবাদিকদের জন্য ভোটের দিনেই সীমাবদ্ধ এমন কিছু নির্দেশনা দেন। ভোটকেন্দ্রভিত্তিক এসব নির্দেশনার মধ্যে ছিল:

-  সাংবাদিকরা কোনো ভোটকেন্দ্রে একটানা অবস্থান করতে পারবেন না
-  ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তাদের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে পারবেন না
-  ভোটকেন্দ্র থেকে সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবেন না

পরবর্তীতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সাংবাদিক নীতিমালা পরিপত্র^১ হিসেবে জারি করে^২। উক্ত নীতিমালা^৩ অনুসারে:

-  নির্বাচন কমিশনের অনুমোদিত ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন;
-  ভোটকেন্দ্রের সংবাদ সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশন হতে সাংবাদিকদের বিশেষ কার্ড সরবরাহ করা হবে। রিটার্নিং অফিসারগণ তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার এসব কার্ড ইস্যু করবেন। রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সাংবাদিকদের কার্ড প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবেন।
-  ঢাকা হতে যেসব সাংবাদিক দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহ করতে যাবেন তাদের কার্ড নির্বাচন কমিশন হতে ইস্যু করা হবে।
-  সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন কমিশনের অনুমোদিত এবং অনুমোদনসূচক স্টিকারযুক্ত যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন। মোটর সাইকেল ব্যবহারের জন্য কোন স্টিকার ইস্যু করা হবে না।

^১ নং-১৭.০০.০০০০.০৪০.৩৬.০১৫-১৬৭

^২ <https://www.ecs.gov.bd/files/2tgHiDvjp2s6C6pzvhHhf9a0Qni96seKBLCul8lP.pdf>

^৩ পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

-  নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বৈধ কার্ডধারী সাংবাদিক সরাসরি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পর প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করে ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, ছবি তোলা এবং ভিডিও ধারণ করতে পারবেন তবে কোনক্রমেই গোপন কক্ষের ছবি সংগ্রহ কিংবা ধারণ করতে পারবেন না
-  একইসাথে একাধিক মিডিয়ার সাংবাদিক একই ভোটকক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না
-  ভোটকক্ষের ভিতর হতে কোনভাবেই সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না
-  ভোটকেন্দ্রের ভিতর হতে সরাসরি সম্প্রচার করতে হলে ভোটকক্ষ হতে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে তা করতে হবে, কোনক্রমেই ভোটগ্রহণ কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করা যাবে না
-  সাংবাদিকগণ ভোটগণনা কক্ষে ভোট গণনা দেখতে পারবেন, তবে সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবেন না
-  ভোটকক্ষ হতে ফেসবুকসহ কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি প্রচার করা যাবে না

ভোটকেন্দ্রে একটানা অবস্থান করতে না দেওয়া এবং সরাসরি সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞার বিষয়গুলো ঐ সময়ে সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে বিশেষভাবে সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল^৪।

২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০২৩ সালের ১২ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন ‘নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিক/গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য নীতিমালা’ জারি করে^৫। এই নীতিমালাতে ভোটকেন্দ্রের সংবাদ সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ছিল^৬:

-  নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত বৈধ কার্ডধারী সাংবাদিকদেরও ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পর প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে
-  ১০ মিনিটের বেশি ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করতে পারবেন না
-  ভোটকক্ষে নির্বাচনি কর্মকর্তা, নির্বাচনি এজেন্ট বা ভোটারদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবেন না
-  ভোটকক্ষের ভেতর থেকে কোনভাবেই সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না
-  ভোটকক্ষ হতে ফেসবুকসহ কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি প্রচার করা যাবে না

সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংগঠন উক্ত নীতিমালার প্রতিবাদ জানালে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর নীতিমালায় সীমিত পরিবর্তন আনা হলেও নীতিমালা অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে আর একটি বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩। এই দুটি আইনের মূল সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল অপরাধের ব্যাপক পরিধির সংজ্ঞা। একটি অপরাধের সংজ্ঞা এমন হতে হবে যাতে একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারে আইনে তাকে কোন কাজটি করতে নিষেধ করা হয়েছে। ব্যাপক/অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত অপরাধের ক্ষেত্রে এ ধরনের সুযোগ নেই। এ ধরনের আইন একজন নিরীহ মানুষকে অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত আইনের খাঁচায় বন্দি করে। এ

^৪ কামাল আহমেদ, নির্বাচন: সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা কী হবে?, প্রথম আলো, অনলাইন সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর ২০১৮ (<https://www.prothomalo.com/opinion/column/সংবাদমাধ্যমের-ভূমিকা-কী-হবে>)

^৫ নং-১৭.০০.০০০০.০৪০.৪১.০১০.২১-১০৩, ১২ এপ্রিল ২০২৩

^৬ পরিশিষ্ট ৫ দেখুন।

ধরনের আইন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নির্বিচারে আইন প্রয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। উদাহরণ হিসেবে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের^৭ ২৫ ধারা উল্লেখ করা যায়:

আক্রমণাত্মক, মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক, তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ, ইত্যাদি

২৫। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে,-

(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, এমন কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেন, যাহা আক্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হয়ে প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা

(খ) রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণ করিবার, বা বিভ্রান্তি ছড়াইবার, বা তদুদ্দেশ্যে, অপপ্রচার বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ, বা প্রচার করেন বা করিতে সহায়তা করেন,

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে রহিত করে একই উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩^৮। এই আইনের ২৫ ধারা অনুসারে:

আক্রমণাত্মক, মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক, তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ, ইত্যাদি

২৫। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে-

(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, এইরূপ কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেন, যাহা আক্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হয়ে প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন; বা

(খ) রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণ করিবার, বা বিভ্রান্তি ছড়াইবার, বা তদুদ্দেশ্যে, অপপ্রচার বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ, বা প্রচার করেন বা করিতে সহায়তা করেন,

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

সাইবার স্পেসে নির্দোষ অভিযুক্তির প্রকাশকেও এই আইন দুটিতে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ ছিল। এ কারণে অনেক সাংবাদিক স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধতার জালে নিজেদের বন্দি করতে বাধ্য হয়েছিলেন যা নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশেও সাংবাদিকদের ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে বলে কমিশন মনে করে। তৎকালীন সরকারের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে এ সময়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে দেখা যায়^৯।

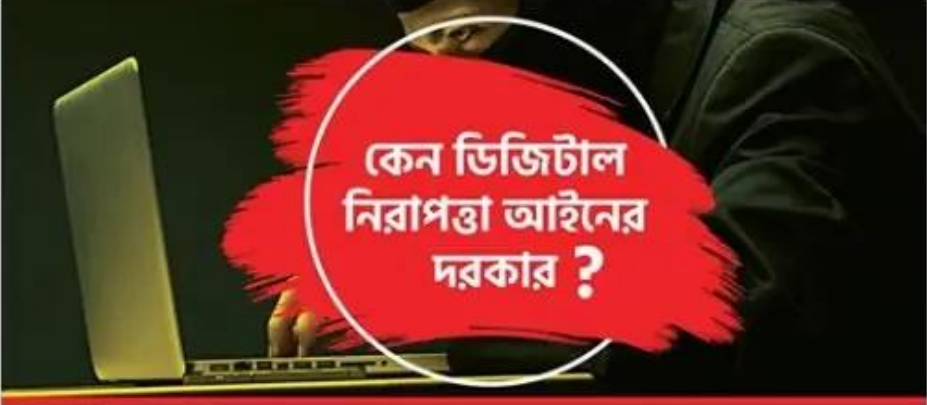
^৭ ২০১৮ সনের ৪৬ নম্বর আইন। সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৯ নম্বর আইন) দ্বারা রহিত।

^৮ ২০২৩ সনের ৩৯ নম্বর আইন। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৫ নম্বর অধ্যাদেশ) দ্বারা রহিত।

^৯ চিত্র - ১ এবং চিত্র - ২ দেখুন।

 **Bangladesh Awami League**
17 hrs · 🌐

কেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের দরকার?
আপনি কি মনে করেন একজন সাংবাদিকের সরকারি অফিসের কম্পিউটার হ্যাক করে নাগরিকদের সংবেদনশীল তথ্য চুরির অধিকার থাকা উচিত ?
- যদি আপনার উত্তর না হয়, তাহলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের দরকার আছে নাগরিকদের তথ্য ও গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থেই।
#ডিজিটালনিরাপত্তাআইন২০১৮
⚙️ · Provide translation to English



❗ আপনি কি মনে করেন একজন সাংবাদিকের সরকারি অফিসের কম্পিউটার হ্যাক করে নাগরিকদের সংবেদনশীল তথ্য চুরির অধিকার থাকা উচিত ?

✅ যদি আপনার উত্তর না হয়, তাহলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের দরকার আছে নাগরিকদের তথ্য ও গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থেই।

👍👎🗨️ 439 20 Comments 77 Shares

চিত্র - ১: ডিজিটাল নিরাপত্তার আইনের পক্ষে আওয়ামী লীগের প্রচারণা^{১০}

^{১০} সূত্র: <https://www.bbc.com/bengali/news-45751006>



চিত্র - ২: ডিজিটাল নিরাপত্তার আইনের পক্ষে আওয়ামী লীগের প্রচারণা^{১১}

তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফল

- সাংবাদিক নীতিমালা পরিবর্তন করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গণমাধ্যমকর্মীদের নির্বাচনি তথ্য সংগ্রহে বাধা প্রদান করা হয়েছে।
- সাইবার স্পেসকে নিরাপদ রাখার নামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে যা সাংবাদিকদের নির্বাচনি সংবাদ প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে।



^{১১} সূত্র: <https://www.bbc.com/bengali/news-45751006>